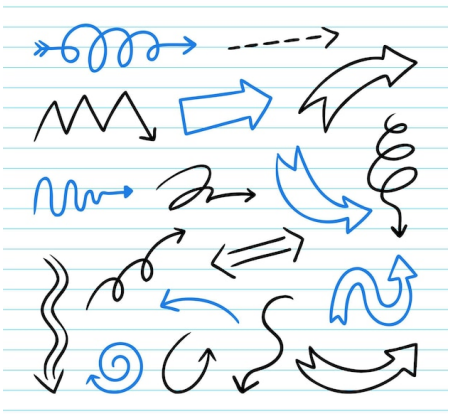


TEMA 47



ESQUEMA DEL TEMA

ORDENANZA 10/2.022, REGULADORA DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO PARA PERSONAS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DE LOS SERVICIOS DE CENTROS DE DÍA, RESIDENCIAS Y APARTAMENTOS PARA PERSONAS MAYORES Y DEL CENTRO MUNICIPAL DE ATENCIÓN INTEGRAL NEUROCOGNITIVA.

ORDENANZA 10/2.022, DE 28 DE JUNIO.

Servicio de Ayuda a Domicilio para personas mayores y personas con discapacidad y de los servicios de centros de día, residencias y apartamentos para personas mayores y del centro municipal de atención integral neurocognitiva

Título Preliminar, 2 Títulos y 33 artículos.

PREÁMBULO.

Modifica la Ordenanza anterior (Ordenanza reguladora del acceso a los Servicios de Ayuda a Domicilio para mayores y/o personas con discapacidad del 29 de junio de 2.009.

- La valoración de los servicios municipales se ajusta a los baremos estatales de valoración de la dependencia.
- Supone el reconocimiento de la intervención de las TS encargadas de la intervención social de las personas destinatarias de estos servicios.
- Ha contado con la participación activa de las TS del Ayuntamiento de Madrid → se han detectado nuevas situaciones de dependencia transitoria (enfermedades graves, terminales, trastornos neurodegenerativos …).
- Se regula ex novo un procedimiento simplificado de concesión del servicio en situaciones de especial necesidad.
- También se regula el acceso a los centros municipales de atención integral neurocognitiva.

La Ordenanza se ajusta a los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia.

TÍTULO PRELIMINAR. DISPOSICIONES GENERALES.

1.- Objeto.

a.- Determinar los **requisitos y condiciones de acceso** a los SAD para personas mayores y personas con discapacidad, centros de día, residencias y apartamentos para mayores y centros municipales de atención integral neurocognitiva.

b.- Establecer el **procedimiento para la tramitación y ejecución de los servicios / determinar su intensidad / determinar el régimen de incompatibilidades.**

2.- Personas beneficiarias.

a.- Personas no titulares de las prestaciones y servicios de dependencia en situación de necesidad o vulnerabilidad social, deterioro físico o psíquico o de violencia de género.

b.- Personas con dependencia reconocida hasta que les corresponda la efectividad de las prestaciones o servicios si existe un riesgo grave o inminente de deterioro.

→ Esta circunstancia se valorará mediante informe técnico de los SS.SS. municipales → la prestación se concede por **6 meses** (si se mantienen las circunstancias se revisará por períodos de igual plazo).

. Se deben acreditar los requisitos generales y específicos previstos en la Ordenanza.

3.- Ámbito de aplicación.

SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO PARA PERSONAS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

Modalidad de atención doméstica.	**Modalidad de atención personal.**
. Limpieza cotidiana de la vivienda / mantenimiento en condiciones de higiene. . Preparación de comidas adecuadas. . Lavado, planchado, repaso y ordenación de la ropa. . Adquisición de alimentos y otros productos básicos.	. Apoyo en la higiene personal. . Ayuda en la ingesta de alimentos. . Apoyo al desplazamiento dentro del hogar. . Asesoramiento y adiestramiento en la realización de actividades de la vida cotidiana en el entorno doméstico (hábitos de higiene, ayudas técnicas y productos de apoyo). . Acompañamiento fuera del hogar (actividades educativas, terapéuticas, sociales, acompañamientos puntuales).

SERVICIO DE CENTRO DE DÍA PARA PERSONAS MAYORES.

. 2 modalidades: **centros de día para personas con deterioro físico o relacional / centros de día para personas con deterioro cognitivo**.

- Servicio de atención social, sanitaria, preventiva y rehabilitadora.
- Servicio de apoyo a la familia.
- Servicio de aseo y cuidado personal.
- Servicio de alimentación y nutrición.
- Servicio de transporte adaptado.

SERVICIO DE RESIDENCIAS PARA PERSONAS MAYORES CON DETERIORO FÍSICO O RELACIONAL Y DE RESIDENCIAS PARA PERSONAS CON DETERIORO COGNITIVO (Alzheimer y otras demencias).

- Servicio de alojamiento.
- Servicio de atención social, sanitaria, preventiva y rehabilitadora.
- Servicio de apoyo a la familia.
- Servicio de aseo y cuidado personal.
- Servicio de alimentación y nutrición.
- Servicios complementarios.

APARTAMENTOS PARA PERSONAS MAYORES AUTÓNOMAS (carecen de vivienda o tienen problemas de convivencia).

- Alojamiento.
- Atención personal a las personas residentes.
- Atención social a las personas residentes.
- Supervisión.

CENTROS MUNICIPALES DE ATENCIÓN INTEGRAL NEUROCOGNITIVA.

. Personas con deterioro cognitivo degenerativo precoz → terapias de mantenimiento de las capacidades funcionales y cognitivas.

. Edad: 30-65 años.

. Estancia diurna con atención integral bio-psico-social → Equipos multidisciplinares:

- Servicio de atención social, sanitaria, psicológica.
- Servicio de apoyo a la familia.
- Servicio de aseo y cuidado personal.
- Servicio de alimentación y nutrición.
- Servicio de transporte adecuado.
- Unidad de atención ambulatoria → Actividades individuales y grupales: terapia de estimulación cognitiva / terapia de mantenimiento de actividades de la vida diaria / fisioterapia / logopedia / psicoterapia.
- Servicio de ocio y tiempo libre (fines de semana).

4.- Carácter de los servicios.

1.- Prestaciones técnicas y materiales (según la Ley 11/2.003 de SS.SS. -derogada-).

2.- El reconocimiento se lleva a cabo en función de los recursos públicos disponibles / son temporales / revisables.

- En el SAD: atención personal > atención doméstica.

- Centros de día / residencias → se conceden por 6 meses, revisables por períodos de igual plazo hasta que corresponda la efectividad de las prestaciones o servicios establecidos en el PIA / Debe existir un riesgo grave e inminente para su situación personal (informe técnico de los SS.SS. municipales).

1.- TÍTULO I. SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES

CAPÍTULO I. Requisitos y obligaciones de las personas beneficiarias.

5.- Requisitos generales para ser persona beneficiaria.

a.- Nacionalidad española / de cualquier Estado de la UE / de país no comunitario, con residencia legal.

b.- Empadronamiento en el municipio de Madrid en la fecha de presentación de la solicitud.

- Mayores que residan hasta 6 meses al año o menores en acogimiento → empadronamiento de los familiares.

c.- No encontrarse afectados por el régimen de incompatibilidades.

d.- Haber obtenido, por aplicación de los baremos, la puntuación mínima exigida para acceder a las prestaciones (excepto los centros municipales de Atención Integral Neurocognitiva).

e.- Haber solicitado el reconocimiento de la situación de dependencia.

f.- Acreditar el cumplimiento de los requisitos específicos de las diferentes prestaciones.

6.- Requisitos específicos para el SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.

a.- Tener cumplidos 65 años. Excepciones:

- Que tengan reconocida una discapacidad o grado de dependencia por la CM.

- Quienes accedan a los centros municipales de Atención Integral Neurocognitiva.

- Quienes precisen apoyo en casos de dependencia transitoria (enfermedad grave, terminal o accidente).

b.- Precisar de apoyo especial para la permanencia en su medio habitual por razones de edad, discapacidad, salud o situación familiar.

7.- Requisitos específicos para el acceso a un CENTRO DE DÍA PARA PERSONAS MAYORES.

a.- Criterio de edad:

- Centros de día para personas mayores con deterioro físico o relacional → 60 años.

- Centros de día para personas con deterioro cognitivo → 60 años.

- Excepcionalmente pueden acceder personas menores de 60 años (informe de los SS.SS. municipales).

b.- Precisar de cuidados personales o sociales / derivados de una situación físico-psíquica, social o familiar que no permite ser atendida en el domicilio / no necesita atención permanente y continuada en un centro sanitario.

8.- Requisitos específicos para el acceso a los CENTROS MUNICIPALES DE ATENCIÓN INTEGRAL NEUROCOGNITIVA.

a.- Diagnóstico:

- Deterioro cognitivo de perfil degenerativo o mixto (leve o moderado) que tenga que ser atendido en un centro especializado.

- Daño cerebral asociado a perfil degenerativo (si es por ingesta de sustancias o medicamentos → período de abstinencia > 2 años).

b.- Edad entre 30 y 65 años.

c.- No presentar trastorno mental o de conducta que dificulte la adhesión al tratamiento.

9.- Requisitos específicos para el acceso a una RESIDENCIA PARA PERSONAS MAYORES.

a.- Criterio de edad:

- Residencia para personas con deterioro físico o relacional → 65 años / podrá residir el cónyuge o pareja de hecho que tenga cumplidos 60 años.

- Residencia para personas con deterioro cognitivo → 60 años.

- Excepcionalmente pueden acceder personas menores de 60 años cuando se encuentren en una situación que aconseje el recurso residencial (informe de los SS.SS. municipales).

b.- No haber rechazado una plaza en residencias de la CM.

10.- Requisitos específicos para el acceso a los APARTAMENTOS MUNICIPALES PARA PERSONAS MAYORES.

a.- Edad: 65 años (el cónyuge o pareja de hecho puede acceder con 60 años).

b.- Autonomía suficiente para las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria.

c.- No padecer deficiencia psíquica o demencia que la incapacite para una vida independiente / tener una personalidad apta para una convivencia estable.

d.- Carecer de alojamiento estable o situación de riesgo por problemas de convivencia.

e.- Disponer de ingresos mínimos de subsistencia o encontrarse en trámite para la percepción de alguna prestación.

f.- Aceptar de forma expresa y por escrito la derivación a una residencia, cuando sus condiciones físicas o mentales, acreditadas médicamente, les impidan valerse por sus propios medios.

11.- Obligaciones de las personas beneficiarias de los servicios.

a.- Facilitar la información requerida y necesaria para el reconocimiento o mantenimiento del servicio.

b.- Comunicar al órgano concedente, con una antelación mínima de 15 días, ausencias o desplazamientos temporales superiores a 30 días, así como los definitivos (a excepción de las ausencias por causas sobrevenidas).

c.- Facilitar comprobaciones o visitas en la residencia habitual para verificar el cumplimiento de requisitos.

d.- Abonar la cantidad que se haya fijado al adjudicarse la prestación.

e.- Mantener una actitud correcta y de respeto hacia la dignidad del personal implicado en la atención o demás personas usuarias (centros de día, residencias, apartamentos y centros de atención integral neurocognitiva).

f.- Informar sobre cualquier modificación que afecte las circunstancias que originaron el acceso al servicio.

g.- Comunicar de forma inmediata la resolución del reconocimiento de la situación de dependencia y el establecimiento del PIA / cualquier variación respeto de la situación de dependencia.

12.- Participación de la persona beneficiaria en el coste de los servicios.

1.- Participarán en la financiación de acuerdo con su renta mensual per cápita (RMPC).

2.- La capacidad económica se determina en atención a su RMPC.

3.- El período a computar es el último ejercicio fiscal.

4.- Las alteraciones o variaciones que afecten a la RMPC podrán ser tenidas en cuenta en la modificación de la participación del coste del servicio.

5.- En determinados supuestos la participación en el coste será el máximo establecido para cada servicio.

6.- Excepcionalmente se podrá eximir del pago del servicio en situaciones de riesgo o vulnerabilidad (acreditada y revisada anualmente).

CAPÍTULO II. Intensidad y acceso a los servicios.

Sección 1ª. Baremos de valoración, intensidad de los servicios y asignación de prestaciones.

13.- Baremos de valoración. Criterios de aplicación.

1.- Valoración de las situaciones carenciales o de necesidad desde un punto de vista

Baremo para la valoración de la situación física, psíquica o ambas.	**Baremo para la valoración de la situación social.**
El baremo que se aplique para la valoración de la dependencia (RD. 174/2.011).	Valoración de la atención que recibe la persona solicitante, en función de la cobertura de sus necesidades, situación convivencial, relaciones sociales y condiciones de vivienda.

2.- Finalidad del baremo para la valoración de la situación social:

a.- Permitir el acceso a las prestaciones de personas que tienen reconocida la dependencia, en tanto les corresponda la efectividad de las prestaciones o servicios, si existe un riesgo grave o inminente.

b.- Determinar el acceso a las prestaciones a personas que no tienen reconocida la dependencia, en tanto le corresponda la efectividad de las prestaciones o servicios, si existe un riesgo grave o inminente.

3.- En los centros municipales de Atención Integral Neurocognitiva → no se aplican los baremos (valoración del equipo interdisciplinar del centro).

14.- Intensidad de los servicios.

La intensidad se determinará con la puntuación del baremo físico o psíquico, siempre que en el baremo social se alcance la puntuación mínima establecida.

a.- Intensidad para el SAD: horas al mes / para el centro de día: días a la semana / para residencias y apartamentos para mayores: intensidad única de 7 días a la semana.

b.- En el SAD y en los centros de día la intensidad puede ser reducida a petición del solicitante.

c.- En los centros municipales de atención integral neurocognitiva la intensidad del servicio es establecida por el equipo interdisciplinar del centro.

15.- Intensidad del SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO PARA PERSONAS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

a.- Baremo físico o psíquico (BFS) entre 0 y 24,99 puntos → Máximo de 9 horas al mes.

- BFS < 14,99 → 3 horas.
- BFS 15-19,99 → 5 horas.
- BFS 20-24,99 puntos → 9 horas.

b.- BFS 25-49,99 puntos → Máximo de 20 horas al mes.

- BFS 25-39,99 → 17 horas.
- BFS 40-49,99 → 20 horas.

Estas horas se pueden complementar, con carácter excepcional, hasta un máximo de 29 horas cuando la gravedad lo requiera (a propuesta del TS de referencia).

c.- BSF 50-74,99 puntos → 21-45 horas.

- BFS 50-64,99 puntos → 39 horas.

- BSF 65-74,99 puntos > 45 horas.

Estas horas se podrán ampliar hasta 54 horas en situaciones de riesgo y/o vulnerabilidad cuando se precise una mayor intensidad del servicio (tras valoración del TS de referencia).

d.- BSF 75-100 puntos → 46-70 horas.

- BSF 75-89,99 puntos → 65 horas/mes.

- BSF 90-100 puntos → 70 horas/mes.

Estas horas se podrán ampliar hasta un máximo de 90 horas en situaciones de riesgo y/o vulnerabilidad (tras ser valorado por el TS de referencia).

16.- Intensidad del servicio de CENTROS DE DÍA PARA PERSONAS MAYORES y personas beneficiarias de los CENTROS MUNICIPALES DE ATENCIÓN INTEGRAL NEUROCOGNITIVA.

Servicio de centros de día para personas mayores con deterioro físico o relacional o con deterioro cognitivo:

a.- BSF hasta 24,99 puntos → 2 días/semana (si se alcanza el baremo social mínimo).

b.- BSF 25-49,99 puntos → 2-3 días/semana (si se alcanza el baremo social mínimo).

- Se podrá ampliar hasta 5 días/semana si se alcanza una puntuación entre 40-49,99 puntos en situación de riesgo y/o vulnerabilidad (tras ser valorado por el TS de referencia).

c.- BSF 50-100 puntos → 5 días/semana (si se alcanza el baremo social mínimo).

Centros municipales de Atención Integral Neurocognitiva → 2, 3 o 5 días/semana.

17.- Intensidad del servicio en RESIDENCIAS PARA PERSONAS MAYORES.

BSF 50-100 puntos → pueden acceder a residencias para personas mayores, con deterioro físico o relacional y con deterioro cognitivo.

18.- Intensidad del servicio en APARTAMENTOS PARA PERSONAS MAYORES.

BSF < 25 puntos.

19.- Criterios de prelación en el acceso a los servicios.

1.- El orden de prelación viene determinado por la puntuación obtenida en el baremo.

A igual puntuación se tendrán en cuenta (por orden):

- Situaciones de maltrato (físico, psicológico, de violencia de pareja o expareja) o abandono.
- Capacidad económica de la persona del solicitante.

2.- El orden de prelación para los apartamentos para personas mayores será determinado por la aplicación del baremo social.

20.- Asignación de prestaciones.

Se efectuará por el órgano o autoridad que tuviera asignada la competencia, previo informe de los SS.SS. municipales (emitido sobre criterios técnicos en función de la situación sociosanitaria).

Sección 2ª. Control y seguimiento.

21.- Permanencia en el servicio.

Los servicios son objeto de revisión periódica, sin perjuicio de la tarea de seguimiento permanente que han de realizar los SS.SS. municipales.

22.- Procedimientos de control y seguimiento.

1.- Los SS.SS. municipales realizan las comprobaciones necesarias durante la tramitación del procedimiento y en las fases posteriores.

2.- Si se comprobara que se han modificado las condiciones que motivaron la concesión o que no se han reunido los requisitos → modificación o extinción de la prestación (previa instrucción del procedimiento).

3.- No podrá haber ausencia continuada superior a 3 meses consecutivos.

- SAD, centros de día y centros Atención Integral Neurocognitiva podrá ser ampliado por motivos de enfermedad, convivencias rotatorias con familiares o situaciones excepcionales, sobrevenidas o de fuerza mayor.

- El servicio se reiniciará a petición de la persona beneficiaria, previa comunicación a los SS.SS. distritales.

4.- Incumplimiento de las obligaciones del art. 11 → Apercibimiento.

- Si no se atiende el apercibimiento → suspensión.

- La persistencia en el incumplimiento → baja del servicio.

5.- Incumplimiento de los art. 11 d y 11 g → obligación de abono de los servicios que hayan sido efectivamente prestados.

6.- Incumplimiento del art. 11 b que hubiera originado la baja del servicio → para acceder de nuevo se deberá presentar documento acreditativo del abono de las cantidades adeudadas.

- Se puede eximir este requisito mediante informe social justificativo de la situación de vulnerabilidad o riesgo social.

Sección 3ª. Compatibilidades e incompatibilidades entre servicios.

23.- Régimen de compatibilidades e incompatibilidades entre servicios.

1.- El régimen de compatibilidades e incompatibilidades es el siguiente:

a.- SAD es compatible con Centro de Día, si la intensidad del SAD no sobrepase:

- BFS hasta 75-100 puntos → hasta 45 horas/mes.

- BFS hasta 50-74,99 puntos → hasta 20 horas/mes.

b.- Centros de día para personas mayores → incompatible con todos los servicios, excepto SAD (ver art. a).

c.- El Centro de Atención Integral Neurocognitiva es compatible con todos los recursos municipales.

d.- El servicio de residencias para personas mayores es incompatible con los demás servicios.

e.- Apartamentos para mayores es compatible con SAD (art. 15).

2.- Los servicios son incompatibles con las prestaciones económicos o servicios reconocidos en la dependencia.

3.- En supuestos objetivamente demostrados, se podrá autorizar por un período de 6 meses, revisables por períodos de igual plazo, la compatibilidad de los servicios de la ordenanza con los servicios o prestaciones determinados en el PIA.

4.- El régimen de compatibilidades e incompatibilidades se aplicará sobre los servicios que efectivamente esté recibiendo la persona beneficiaria.

24.- Causas de baja en la prestación de los servicios.

a.- Fallecimiento de la persona beneficiaria.

b.- Renuncia expresa de la persona beneficiaria.

c.- Traslado de la persona beneficiaria a otra entidad local.

d.- Ausencia continuada en los servicios, superando el plazo establecido.

e.- Incumplimiento de las obligaciones tras el apercibimiento y suspensión de la prestación.

2.- TÍTULO II. PROCEDIMIENTO APLICABLE A LA TRAMITACIÓN DE LOS SERVICIOS.

CAPÍTULO I. Procedimiento ordinario.

INICIACIÓN.

25.- Presentación de solicitudes.

Solicitud + documentación → Se presentará conforme a la Ordenanza de Atención a la Ciudadanía y Administración Electrónica.

26.- Documentación.

1.- Solicitud + documentos:

a.- Relativos a la identidad y nacionalidad.

b.- Relativos a la situación familiar.

c.- Relativos al estado de salud de la persona solicitante.

d.- Relativos a la situación de discapacidad.

e.- Relativos a los datos económicos de la persona solicitante y en su caso, de los miembros de la unidad de convivencia y de las personas económicamente dependientes de aquélla.

2.- Los SS.SS. municipales deben recabar toda la documentación.

3.- En caso de que no se pueda verificar la documentación sobre los requisitos económicos → el coste del servicio será el máximo establecido.

4.- Las personas solicitantes pueden acompañar cuanta documentación estimen conveniente.

27.- Verificación.

1.- Los SS.SS. municipales pueden en cualquier momento verificar los datos aportados.

2.- La ocultación o falsedad de datos o en documentos aportados pueden ser causa suficiente para denegar el servicio solicitado.

INSTRUCCIÓN.

28.- Fase de instrucción.

1.- El órgano instructor realizará de oficio cuantas actuaciones sean necesarias para determinar, conocer y comprobar los datos → Propuesta de resolución.

2.- La valoración de las solicitudes y la situación de necesidad se realizará mediante la aplicación de los baremos de valoración.

3.- Solicitantes que en baremo físico o psíquico hayan obtenido una puntuación igual o superior a 25 puntos y fueran susceptibles de ser declaradas dependientes → presentación de la documentación acreditativa de haber solicitado el reconocimiento de la situación de dependencia.

- Si no se presentara la documentación se requerirá para que se aporte en un plazo de 20 días hábiles / si no se entrega → se cierra por desistimiento.

4.- Los SS.SS. formulan propuesta de resolución, debidamente motivada → se elevará al órgano competente para la resolución.

5.- Razones de urgencia debidamente objetivadas → prioridad en la tramitación del expediente mediante resolución motivada.

TERMINACIÓN.

29.- Resolución y notificación a las personas beneficiarias.

1.- Las resoluciones serán motivadas en todo caso:

- Resoluciones estimatorias → expresarán la intensidad del servicio / aportación económica / fecha de inicio del servicio.

- Centros de día, residencias y apartamentos para personas mayores → tipología de la plaza y período de prueba.

2.- Las resoluciones se notificarán a la persona interesada o a sus representantes.

30.- Plazos para resolver el procedimiento.

Plazo máximo para dictar resolución expresa → 3 meses desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro.

- Si no se ha adoptado resolución expresa → se entenderá estimada la solicitud.

CAPÍTULO II. Tramitación simplificada.

31. Supuestos de aplicación,

En los supuestos en que exista un riesgo grave o inminente → podrá ordenarse la inmediata prestación del SAD, centro de día, residencias y apartamentos.

32.- Justificación.

El otorgamiento de las prestaciones será valorado por los SS.SS. municipales.

- Es necesaria la solicitud o el consentimiento por parte de los solicitantes, aunque el procedimiento se inicie de oficio.

33.- Duración de la prestación.

1.- La orden de inmediata prestación del servicio debe ser ratificada por el órgano competente para resolver en el plazo de 3 días hábiles.

2.- Duración de la prestación por tramitación simplificada → no puede exceder de 3 meses.

- Se extinguirá al resolverse el procedimiento ordinario.